

3001432-42.2013.8.26.0456

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... de drogas para consumo pessoal e não tráfico.

Os réus negaram veementemente a prática do tráfico, afirmando que a droga era para saciar seu vício.

Destarte, não foi flagrada qualquer conduta de comercialização da droga; não foi encontrado qualquer apetrecho tipicamente utilizado na preparação do entorpecente a ser entregue a consumo de terceiros (ex. papel filme, balança ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

3001432-42.2013.8.26.0456 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3001432-42.2013.8.26.0456

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 018/2013 - Delegacia de Polícia de Estrela do Norte, 099/2013 - Delegacia de Polícia de Estrela do Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON PEREIRA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de Wellington Pereira Silva, Breno Jose Souza Vilela, Ricardo da Silva Martins Julio Cesar da Silva visando, em resumo, sua condenação como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vez que transportaram droga, para fins de difusão ilícita.

Oferecida à denúncia, houve o seu recebimento, com a citação dos réus e apresentação da resposta à acusação.

Confirmado o recebimento da denúncia e rejeitada a hipótese de absolvição sumária, prosseguiu-se à fase instrutória nos autos, momento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e, por fim, interrogados os réus.

Tendo em vista a inexistência de manifestação quanto à fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, houve a apresentação de alegações finais orais.

Eis a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade dos réus pela prática de infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

Os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento quando decidiram abordar o veículo em que estavam os quatro réus, sendo que em seu interior encontraram pequena quantia de droga.

Encaminharam-os à delegacia, ocasião em que a Autoridade Policial os liberou, por entender que se tratava do delito de uso de drogas para consumo pessoal e não tráfico.

Os réus negaram veementemente a prática do tráfico, afirmando que a droga era para saciar seu vício.

Destarte, não foi flagrada qualquer conduta de comercialização da droga; não foi encontrado qualquer apetrecho tipicamente utilizado na preparação do entorpecente a ser entregue a consumo de terceiros (ex. papel filme, balança de precisão, faca com aparente resquício de droga...), tampouco quantidade considerável de dinheiro em espécie. Também não havia denúncia anônima apontando especificamente os réus como autores do tráfico.

Com efeito, não se pode afirmar, com a certeza que o caso exige, que o entorpecente encontrado era destinado à venda, lembrando que a dúvida milita em favor dos réus. De outro lado, a pequena quantidade de entorpecente (menos de 100 gramas) e demais elementos presentes nos autos indicam a prática do crime de posse/porte de entorpecente para consumo pessoal.

Nesse sentido também entende Ministério Público.

Assim sendo, tenho que a conduta dos réus melhor se amolda ao disposto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Certa a condenação quanto ao delito de posse de droga para consumo pessoal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão.

Nada há que ser valorado na terceira fase.

Por conseguinte, fixo a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para CONDENAR os réus Wellington Pereira Silva, Breno Jose Souza Vilela, Ricardo da Silva Martins Julio Cesar da Silva como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Todavia, em havendo o trânsito em julgado da sentença nesses termos, desde já reconheço a prescrição da pretensão punitiva, pois entre a data do recebimento da denúncia até esta data transcorreu período de tempo superior a 02 anos (artigo 30, da Lei 11.343/06), de modo que JULGO EXTINTA a punibilidade dos réus, o que faço com fulcro no disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA